تنوير العقول بذكر أهمّ تعاريف علم الأصول

تأليف

أبي عقيل عبد الله بن أحمد بن علي الصومالي المقد شي



الطبعة الأولىٰ

١٤٤٦هـ ٢٠٢٥م

المقدمة

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

الحمد لله نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، صلىٰ الله عليه، وعلىٰ آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلىٰ يوم الدين وسلم تسليماً كثيرا إلىٰ يوم الدين.

أمَّا بعد : «فإنَّ أولىٰ ما صرفت الهمم إلىٰ تمهيده، وأحرىٰ ما عنيت بتسديد قواعده وتشييده، العلم الذي هو قوام الدين، والمرقىٰ إلىٰ درجات المتقين. وكان علم أصول الفقه جواده الذي لا يلحق، وحبله المتين الذي هو أقوىٰ وأوثق، فإنه قاعدة الشرع، وأصل يرد إليه كل فرع»(١).

ولهذا جمعت لنفسي ولطلبة العلم مجموعة من أهم تعاريف علم الأصول ليسهل حفظها، وقد قال إمام الحرمين الجويني رَحِمَهُ ٱللَّهُ : «حق علىٰ كل من يحاول الخوض في فن من فنون العلوم أن يحيط بالمقصود منه وبالمواد التي منها يستمد ذلك الفن وبحقيقته وحده إن أمكنت عبارة سديدة علىٰ صناعة الحد»(٢).

---

(١) «البحر المحيط في أصول الفقه» (١/ ٤) لبدر الدين الزركشي.

(٢) «البرهان في أصول الفقه» (١/ ٧).

وقد لخصت هذه التعاريف من كتاب « الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقها علىٰ المذهب الراجح » للشيخ الدكتور عبد الكريم بن علي بن محمد النملة رَحِمَهُ ٱللَّهُ وكتاب «الأصول من علم الأصول» للشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رَحِمَهُ ٱللَّهُ وغيرهما وسميتها : « تنوير العقول بذكر أهم تعاريف علم الأصول»، وأسأل الله أن يجعلها خالصة لوجه وأن ينفعني بها وينفع طلبة العلم عموما إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلىٰ الله علىٰ نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

وكتبه/

أبو عقيل عبد الله بن أحمد بن علي الصومالي المقدشي

ليلة الأربعاء بتاريخ ٢٣- رجب- ١٤٤٦ الموافق ٢٢- يناير-٢٠٢٥

في دار الحديث بمعبر حرسها الله من كل سوء ومكروه

المبادئ العشرة لعلم أصول الفقه

قال العلامة الصبان رَحِمَهُ ٱللَّهُ :

إِنَّ مَبَادِي كُلِّ فَنٍّ عَشَرَةْ الحَدُّ وَالمَوْضُوعُ ثُمَّ الثَّمَرَةْ

وَفَضْلُهُ وَنِسْبَةٌ وَالْوَاضِعْ وَالاِسْمُ الاِسْتِمْدَادُ حُكْمُ الشَّارِعْ

مَسَائِلٌ وَالْبَعْضُ بِالْبَعْضِ اكْتَفَىٰ وَمَنْ دَرَىٰ الجَمِيعَ حَازَ الشَّرفَا.

حده: هو معرفة أدلة الفقه إجمالاً، وكيفية الاستفادة منها، وحال المستفيد.

اسمه: علم أصول الفقه.

موضوعه: الأدلة الشرعية إجمالاً لا تفصيلاً، وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد.

ثمرته: القدرة علىٰ استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة.

نسبته إلىٰ غيره من العلوم التباين؛ فهو علم مستقل من وجه، وإن تداخلت بعض مباحثه ومسائله في علومٍ أخرىٰ.

وفضله: كفضل غيره من علوم الشرعية التي جاء الحث علىٰ تعلمها وتعليمها في الكتاب والسنة؛ لأن الوسائل لها أحكام المقاصد.

واضعه: الإمام محمد بن إدريس الشافعي رَحِمَهُ ٱللَّهُ تعالىٰ في الرسالة التي صنّفها في هذا العلم وحكىٰ الإسنوي وغيره الإجماع علىٰ ذلك.

استمداده: من علوم ثلاثة:

الأول: علم العقيدة.

الثاني: علم اللغة العربية.

الثالث: الأحكام الشرعية.

حكمه: تعلم أصول الفقه فرض عين بالنسبة لمن يريد بتعلم هذه الشريعة الوصول إلىٰ درجة الاجتهاد وهو فرض كفاية لطالب العلم بصورة عامة.

سرد التعاريف في علم أصول الفقه

سـ١/ عرف أصول الفقه باعتبار مفرديه وباعتبار كونه لقبا لهذا الفن؟

جـ١/ أما تعريفه باعتبار مفرديه فالأصول جمع أصل والأصل لغة ما يبنىٰ عليه غيره والأصل اصطلاحـًا: هو الدليل لمناسبته وموافقته لمعناه لغة.

والفقه لغة: هو الفهم مطلقـًا.

والفقه اصطلاحـًا هو: العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من الأدلة التفصيلية.

وأما تعريفه باعتبار كونه لقبا لهذا الفن هو: معرفة أدلة الفقه إجمالاً، وكيفية الاستفادة منها، وحال المستفيد.

سـ٢/ ما هو الحكم الشرعي وكم أقسامه وما تعريف كل منها؟

جـ٢/ الحكم الشرعي: هو خطاب الله المتعلِّق بفعل المكلَّف اقتضاء، أو تخييراً، أو وضعـًا. وينقسم إلىٰ قسمين هما:

القسم الأول: الحكم التكليفي هو: خطاب الله تعالىٰ المتعلق بفعل المكلف بالاقتضاء أو التخيير.

القسم الثاني: الحكم الوضعي، وهو: خطاب الله تعالىٰ المتعلق بجعل الشيء سببـًا لشيء آخر، أو شرطـًا له، أو مانعـًا منه، أو رخصة، أو عزيمة.

سـ٣/ ما هو الواجب لغة واصطلاحـًا؟

جـ٣/ الواجب لغة: الساقط واللازمُ والواجب اصطلاحـًا هو: ما أمر به الشارع علىٰ وجه الإلزام. وعرف بعضهم: ما ذُم تاركه شرعـًا مطلقـًا.

سـ٤/ عرف الواجب المعين والواجب المخير؟

جـ٤/ الواجب المعيَّن هو: ما طلبه الشارع طلبـًا جازمـًا بعينه دون تخيير بينه وبين غيره.

والواجب المخيَّر هو: ما طلبه الشارع طلبـًا جازمـًا لا بعينه، بل خير الشارع في فعله بين أفراده المعينة المحصورة.

سـ٥/ عرف الواجب المؤقت والواجب غير المؤقت؟

جـ٥/ الواجب المؤقت هو: الفعل الذي طلب الشارع إيقاعه من المكلف طلبـًا جازمـًا، وحدَّد له وقتـًا معينـًا لأدائه وإيقاعه به.

والواجب غير المؤقت وهو الواجب المطلق، وهو الفعل الذي طلب الشارع إيقاعه من المكلف طلبـًا جازمـًا ولم يحدد وقتـًا لأدائه وإيقاعه فيه.

سـ٦/ ما هو الواجب الموسع والواجب المضيق؟

جـ٦/ الواجب المضيَّق وهو: الفعل الذي طلب الشارع إيقاعه من المكلف طلبـًا جازمـًا وحدَّد وقت أدائه بحيث يسعه ولا يسع غيره من جنسه.

الواجب الموسع وهو: الفعل الذي طلب الشارع من المكلف إيقاعه طلبـًا جازمـًا وحدَّد وقت أدائه بحيث يسعه ويسع غيره من جنسه.

سـ٧/ ما هو الواجب المحدد والواجب غير المحدد؟

جـ٧/ الواجب المحدَّد هو: الفعل الذي طلبه الشارع طلبًا جازمًا وقدره بمقدار معين وفصله وميَّزه عن غيره.

والواجب غير المحدَّد هو: الفعل الذي لم يُحدده الشارع، ولم يقدره بقدر معين.

سـ٨/ ما هو الواجب العيني والواجب الكفائي؟

جـ٨/ الواجب العيني هو: ما يتحتَم أداؤه علىٰ مكلف بعينه، أو هو: ما طلب حصوله من عين كل واحد من المكلفين.

والواجب الكفائي هو: ما يتحتَّم أداؤه علىٰ جماعة من المكلَّفين، لا من كل فرد منهم، بحيث إذا قام به بعض المكلفين فقد أدِّي الواجب، وسقط الإثم والحرج عن الباقين.

سـ٩/ ما هو المندوب لغةً واصطلاحًا؟

جـ٩/ المندوب لغة مأخوذ من الندب، وهو: الدعاء إلىٰ أمر مهم.

والمندوب اصطلاحًا هو: ما أمر به الشارع لا علىٰ وجه الإلزام.

وعرف بعضهم: المطلوب فعله شرعًا من غير ذم علىٰ تركه مطلقًا.

سـ١٠/ عرف المباح لغةً واصطلاحًا؟

جـ١٠/ المباح لغة: المطلق والمأذون فيه.

المباح اصطلاحًا هو: ما لا يتعلق به أمر، ولا نهي لذاته.

وعرف بعضهم: ما أذن الله - تعالىٰ - للمكلفين في فعله وتركه مطلقاً من غير مدح ولا ذم في أحد طرفيه لذاته.

سـ١١/ عرف المكروه لغةً واصطلاحاً؟

جـ١١/ المكروه لغة: ضد المحبوب.

والمكروه اصطلاحاً هو: نهىٰ عنه الشارع لا علىٰ وجه الإلزام بالترك.

وعرف بعضهم: ما تَركُه خير من فعله، ولا عقابْ في فعله.

سـ١٢/ عرف المحرم لغةً واصطلاحاً؟

جـ١٢/ المحرم لغة: الممنوع.

والحرام اصطلاحاً: ما نهىٰ عنه الشارع علىٰ وجه الإلزام بالترك.

وعرف بعضهم: ما ذُم فاعله شرعاً.

سـ١٣/ عرف التكليف لغةً واصطلاحاً؟

جـ١٣/ التكليف لغة هو: المشقة.

والتكليف اصطلاحاً هو: الخطاب بأمر أو نهي أوتخيير.

سـ١٤/ عرف السبب لغةً واصطلاحاً؟

جـ١٤/ السبب لغة هو: ما يتوصل به إلىٰ مقصود ما؛ لذلك يسمىٰ الطريق سبباً.

والسبب اصطلاحاً هو: ما يلزم من وجوده الوجود، ويلزم من عدمه العدم لذاته.

سـ١٥/ ما هو السبب باعتبار المشروعية؟

جـ١٥/ السبب باعتبار المشروعية ينقسم إلىٰ قسمين:

القسم الأول: سبب مشروع، وهو: ما كان سببًا للمصلحة أصالة، وإن كان مؤديًا إلىٰ بعض المفاسد تبعًا، كالجهاد في سبيل الله.

القسم الثاني: سبب غير مشروع وهو: ما كان سببًا للمفسدة أصالة وإن ترتب عليه نوع من المصلحة تبعًا، كالقتل بغير حق فإنه سبب غير مشروع، وإن ترتب عليه ميراث ورثة المقتول.

سـ١٦/ ما هو السبب باعتبار المناسبة؟

جـ١٦/ السبب باعتبار المناسبة ينقسم إلىٰ قسمين:

القسم الأول: سبب مناسب للحكم، وهو الذي يترتب علىٰ شرع الحكم عنده تحقق مصلحة، أو دفع مفسدة يدركها العقل، كالسرقة بالنسبة لعقوبة القطع؛ حيث إنها تحقق مصلحة حفظ الأموال، وتدفع مفسدة ضياعها.

القسم الثاني: سبب غير مناسب للحكم، وهو الذي لا يترتب علىٰ شرع الحكم عنده تحقق مصلحة أو دفع مفسد كدلوك الشمس، حيث إنه سبب لوجوب الظهر، ومثل: شهود الشهر بالنسبة لوجوب الصيام.

سـ١٧/ ما هي الصحة والفساد؟

جـ١٧/ الصحة، وهي: موافقة الفعل ذي الوجهين لأمر الشارع.

والفساد: وهو مخالفة الفعل ذي الوجهين لأمر الشارع.

سـ١٨/ عرف الأداء والإعادة والقضاء؟

جـ١٨/ تعريف الأداء: وهو ما فُعل أولًا في وقته المقدر له شرعـًا.

تعريف الإعادة: وهو ما فُعل ثانيـًا في وقت الأداء لخلل في الأول.

تعريف القضاء: وهو ما فعل بعد خروج وقته المحدَّد شرعـًا مطلقـًا.

سـ١٩/ عرف الشرط لغةً واصطلاحـًا؟

جـ١٩/ الشرط لغة: العلامة.

واصطلاحـًا: هو: ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته.

سـ٢٠/ ما هو الشرط باعتبار وصفه؟

جـ٢٠/ الشرط باعتبار وصفه ينقسم إلىٰ أربعة أقسام:

القسم الأول: شرط عقلي وهو: ما لا يوجد المشروط عقلاً بدونه، كاشتراط الحياة للعلم.

القسم الثاني: شرط عادي، وهو: ما يكون شرطـًا عادة، كنصب السُّلَّم لصعود السطح.

القسم الثالث: شرط لغوي، وهو: ما يذكر بصيغة التعليق مثل: « إن نجحت فلك جائزة ».

القسم الرابع: شرط شرعي، وهو: ما جعله الشارع شرطـًا لبعض الأحكام، كاشتراط الطهارة لصحة الصلاة.

س٢١/ عرف المانع لغةً واصطلاحًا؟

جـ٢١/ المانع لغة: الحائل بين الشيئين.

واصطلاحًا: هو ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته.

سـ٢٢/ عرف المانع باعتبار ما يمنعه؟

جـ٢٢/ المانع ينقسم باعتبار ما يمنعه من حكم أو سبب إلىٰ قسمين:

القسم الأول: مانع الحكم، وهو: كل وصف وجودي ظاهر منضبط لحكمة تقتضي نقيض حكم السبب مع تحقق السبب كالحيض مع الصلاة.

القسم الثاني: مانع السبب، وهو: كل وصف يقتضي وجوده حكمة تخل بحكمة السبب كالدَّين في باب الزكاة.

سـ٢٣/ عرف العزيمة لغةً واصطلاحًا؟

جـ٢٣/ العزيمة لغة: القصد المؤكد.

واصطلاحًا هي: الحكم الثابت بدليل شرعي خال عن معارض راجح.

سـ٢٤/ عرف الرخصة لغةً واصطلاحًا؟

جـ٢٤/ الرخصة لغة: السهولة واللين.

واصطلاحًا هي: الحكم الثابت علىٰ خلاف الدليل لعذر.

سـ٢٥/ عرف القرآن الكريم؟

جـ٢٥/ القرآن هو: الكلام المنزَّل للإعجاز بسورة منه، أو أقل منها، المتعبد بتلاوته.

سـ٢٦/ عرف القراءة المتواترة والقراءة الشاذة؟

جـ٢٦/ القراءة المتواترة: هي كل قراءة ساعدها خط المصحف مع صحة النقل فيها، ومجيئها علىٰ الفصيح من لغة العرب.

والقراءة الشاذة هي: التي اختل أحد الشروط الثلاثة السابقة في تعريف القراءة المتواترة.

سـ٢٧/ عرف المحكم والمتشابه؟

جـ٢٧/ المحكم من القرآن هو: ما أمكن معرفة المراد بظاهره، أو بدلالة تكشف عنه، أو بأي طريق من طرق المعرفة.

المتشابه: ما استأثر الله بعلمه وخفي علمه علىٰ جميع المكلفين مثل حقائق الصفات وحقائق المغيبات.

سـ٢٨/ عرف السُّنة؟

جـ٢٨/ السُّنة هي: ما صدر عن النبي صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَسَلَّمَ غير القرآن من قول، أو فعل، أو تقرير، مما يخص الأحكام التشريعية.

سـ٢٩/ عرف الخبر المتواتر والخبر الآحاد؟

جـ٢٩/ الخبر المتواتر هو: خبر عدد يمتنع معه لكثرته التواطؤ علىٰ الكذب.

وخبر الآحاد هو: خبر واحد أو عدد لا يمتنع معه التواطؤ علىٰ الكذب.

سـ٣٠/ عرف الصحابي؟

جـ٣٠/ من لقي النبي صَلَّىٰٱللَّهُعَلَيۡهِوَعَلَىٰٓآلِهِۦوَسَلَّمَ مؤمنا به ومات علىٰ الإسلام ولو تخللت ردة في الأصح.

سـ٣٢/ عرف النسخ؟

جـ٣٢/ النسخ: هو رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخ عنه.

سـ٣٣/ عرف الاشتقاق؟

جـ٣٣/ الاشتقاق هو: رد لفظ إلىٰ لفظ آخر لموافقته له في حروفه الأصلية، ومناسبته له في المعنىٰ.

سـ٣٤/ عرف المشترك؟

جـ٣٤/ المشترك هو: اللفظ الواحد الموضوع لمعنيين فأكثر وضعًا أولاً كلفظ العين تطلق علىٰ الجارية، والباصرة، والذهب، والشمس.

سـ٣٥/ عرف الترادف؟

جـ٣٦/ الترادف هو: توالي الألفاظ المفردة الدالة علىٰ مسمًّىٰ واحد باعتبار واحد.

سـ ٣٧/ عرف التأكيد؟

جـ٣٧/ التأكيد هو: تقوية مدلول لفظ بلفظ آخر مستقل بالإفادة.

سـ٣٨/ عرف التابع؟

جـ٣٨/ التابع هو: أن تتبع الكلمة الكلمة علىٰ وزنها إشباعـًا أو تأكيداً، كقولك:«عطشان نطشان ».

سـ٣٩/ عرف الحقيقة؟

جـ٣٩/ الحقيقة هي: اللفظ المستعمل في موضوعه الأصلي كالأسد يطلق علىٰ الحيوان المفترس.

سـ٤٠/ عرف الحقيقة اللغوية والعرفية والشرعية؟

جـ٤٠/ الحقيقة اللغوية: هي: الثابتة بالوضع اللغوي.

الحقيقة العرفية هي: قول خُصَّ في العُرف ببعض مسمَّياته وإن كان وضعها للجميع حقيقة.

الحقيقة الشرعية هي: اللفظ المستعمل في الشريعة علىٰ غير ما كان عليه في وضع اللغة.

سـ٤١/ عرف المجاز؟

جـ٤١/ المجاز هو: اللفظ المستعمل في غير موضوعه الأصلي لعلاقة مع قرينة مانعة من إرادة المعنىٰ الأصلي.

سـ٤٢/ عرف النص والظاهر؟

جـ٤٢/ النص هو: اللفظ الذي يفيد معناه بنفسه من غير احتمال.

الظاهر: هو اللفظ الذي يحتمل معنيين هو في أحدهما أظهر.

سـ٤٣/ عرف التأويل؟

جـ٤٣/ التأويل هو: حمل اللفظ علىٰ غير مدلوله الظاهر منه مع احتماله له بدليل يعضده.

سـ٤٤/ عرف المجمل؟

جـ٤٤/ المجمل: هو ما له دلالة علىٰ معنيين لا مزية لأحدهما علىٰ الآخر بالنسبة إليه.

سـ٤٥/ عرف المبينَ والمبينَ والبيان؟

جـ٤٥/ المبيَّن لغة هو: الموضَّح والمفسَّر.

واصطلاحًا: يطلق ويراد به الخطاب المبتدأ المستغني عن البيان، وهو الواضح بنفسه.

ويطلق ويراد به: ما وقع عليه البيان مما احتاج إليه، وهو: الواضح بغيره.

والمبيِّن: هو الموضِّح لغيره، وهو: الدليل المبيِّن.

والبيان: اسم مصدر بيَّن.

وهو اصطلاحًا: الدليل، والدليل هو: ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلىٰ مطلوب خبري.

سـ٤٦/ عرف الأمر؟

جـ٤٦/ الأمر هو: استدعاء الفعل بالقول علىٰ جهة الاستعلاء.

سـ٤٧/ عرف النهي؟

جـ٤٨/ النهي هو: استدعاء ترك الفعل بالقول علىٰ جهة الاستعلاء.

سـ٤٩/ عرف العام؟

جـ٤٩/ العام هو: اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد.

سـ٥٠/ عرف التخصيص؟

جـ٥٠/ التخصيص هو: قصر العام علىٰ بعض أفراده.

سـ٥١/ ما هو المخصص المتصل والمخصص المنفصل؟

جـ٥١/ المخصص المتصل هو: ما لا يستقل بنفسه.

والمخصص المنفصل هو: ما يستقل بنفسه

سـ٥٢/ عرف المخصصات المتصلة الشرط والصفة والاستثناء؟

جـ٥٢/ الشرط وهو: أن يؤتىٰ بعد اللفظ العام بحرف من حروف الشرط مثل: « إن » أو « إذا » أو أخواتهما.

الصفة وهو: اللفظ المُشعر بمعنىٰ يتصف به بعض أفراد العام.

والاستثناء وهو لغة: من الثني، وهو رد بعض الشيء إلىٰ بعضه؛ كثني الحبل.

واصطلاحًا: إخراج بعض أفراد العام بإلا أو إحدىٰ أخواتها.

سـ٥٣/ عرف المطلق والمقيد؟

جـ٥٣/ المطلق هو: اللفظ المتناول لواحد لا بعينه باعتبار حقيقة شاملة لجنسه.

والمقيد هو: اللفظ المتناول لمعين، أو لغير معين موصوف بأمر زائد علىٰ الحقيقة الشاملة لجنسه.

سـ٥٤/ عرف المنطوق؟

جـ٥٤/ المنطوق هو: ما دل عليه اللفظ في محل النطق.

سـ٥٥/ عرف منطوق صريحاً وغير صريح؟

جـ٥٥/ منطوق صريح وهو: دلالة اللفظ علىٰ الحكم بطريق المطابقة أو التضمن.

منطوق غير صريح وهو: دلالة اللفظ علىٰ الحكم بطريق الالتزام.

سـ٥٦/ عرف دلالة الاقتضاء والإيماء والإشارة؟

جـ٥٦/ دلالة الاقتضاء، وهي: دلالة اللفظ علىٰ معنىٰ لازم مقصود للمتكلم يتوقف عليه صدق الكلام، أو صحته العقلية، أو صحته الشرعية.

دلالة الإيماء، وهي: دلالة اللفظ علىٰ لازم مقصود للمتكلم لا يتوقف عليه صدق الكلام ولا صحته عقلاً أو شرعـًا.

دلالة الإشارة وهي: دلالة اللفظ علىٰ لازم غير مقصود من اللفظ، لا يتوقف عليه صدق الكلام ولا صحته.

سـ٥٧/ عرف المفهوم؟

جـ٥٨/ المفهوم هو: ما دل عليه اللفظ في غير محل النطق.

سـ٥٩/ عرف مفهوم الموافقة مع نوعيه؟

جـ٥٩/ مفهوم الموافقة هو دلالة اللفظ علىٰ ثبوت حكم المنطوق به للمسكوت عنه وموافقته له نفيـًا وإثباتا. ومفهوم الموافقة إلىٰ نوعين:

النوع الأول: مفهوم موافقة أولىٰ: وهو: ما كان المسكوت عنه أولىٰ بالحكم من المنطوق به.

النوع الثاني: مفهوم الموافقة المساوي وهو: ما كان المسكوت عنه مساوياً للمنطوق به في الحكم.

سـ٦٠/ عرف مفهوم المخالفة؟

جـ٦٠/ مفهوم المخالفة هو: دلالة اللفظ علىٰ ثبوت حكم للمسكوت عنه مخالف للحكم الذي دل عليه المنطوق نفياً أو إثباتاً.

سـ٦١/ عرف الإجماع لغةً واصطلاحاً؟

جـ٦١/ الإجماع لغة هو: العزم والإتفاق.

واصطلاحاً هو: اتفاق مجتهدي العصر من أمة محمد صلىٰ الله عليه وسلم بعد وفاته علىٰ أيٍّ أمر كان من أمور الدِّين.

سـ٦٢/ عرف الإجماع القطعي والإجماع الظني؟

جـ٦٢/ الإجماع القطعي هو: ما يعلم وقوعه من الأمة بالضرورة.

والإجماع الظني هو: ما لا يعلم إلا بالتتبع والاستقراء.

سـ٦٣/ عرف الإجماع السكوتي؟

جـ٦٤/ الإجماع السكوتي هو: أن يقول بعض المجتهدين قولاً أو فعل فعلاً، واشتهر ذلك بين أهل الاجتهاد، ولم ينكروه مع قدرتهم علىٰ الإنكار.

سـ٦٥/ عرف القياس لغةً واصطلاحـًا؟

جـ٦٥/ القياس لغة هو: التقدير والمساواة.

واصطلاحـًا هو: إلحاق فرع بأصل في حكم لعلَّة جامعة بينهما.

سـ٦٦ / عرف أركان القياس الأربعة؟

جـ٦٦/ الأول: الأصل، وهو: محل الحكم المشبه به كالخمر ؛ فإنَّه أصل للنبيذ.

الثاني: الفرع، وهو: المحل الذي لم ينص علىٰ حكمه كالنبيذ.

الثالث: العلة، وهي: الوصف المعرف للحكم.

الرابع: حكم الأصل، وهو: الحكم الشرعي الذي ورد به نص من كتاب أو سنة، أو إجماع.

سـ٦٧ / عرف القياس الجلي والقياس الخفي؟

جـ٦٧/ القياس الجلي هو: ما ثبتت علته بنص، أو إجماع، أو كان مقطوعـًا فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع.

والقياس الخفي هو: ما ثبتت علته باستنباط، ولم يقطع فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع.

سـ٦٨/ عرف أقسام القياس من حيث العلة؟

جـ٦٨ / القسم الأول: قياس العلة وهو: الجمع بين الأصل والفرع بالعلة نفسها.

القسم الثاني: قياس الدلالة وهو: الجمع بين الأصل والفرع بدليل العلة.

القسم الثالث: قياس الشبه وهو: أن يتردد فرع بين أصلين مختلفي الحكم وفيه شبه بكل منهما فيلحق بأكثرهما شبها به.

سـ٦٩ / عرف العلة المتعدية والعلة القاصرة؟

جـ٦٩/ العلة المتعدية هي: ما ثبت وجودها في الأصل والفرع.

والعلَّة القاصرة هي: التي ثبت وجودها في الأصل فقط، ولا تتعدىٰ إلىٰ الفرع.

سـ٧٠/ عرف الاستصحاب؟

جـ٧٠/ الاستصحاب هو: عبارة عن الحكم بثبوت أمر في الزمان الثاني بناء علىٰ ثبوته في الزمان الأول؛ لفقدان ما يصلح للتغيير.

أو تقول: هو: بقاء ما كان علىٰ ما كان نفيـًا وإثباتـًا حتىٰ يثبت دليل يغير الحالة.

سـ٧١/ عرف شرع من قبلنا؟

جـ٧١/ المراد بشرع من قبلنا هو: ما نقل إلينا من أحكام تلك الشرائع التي كانت الأمم السابقة قد كلفت بها علىٰ أنها شرع لله تعالىٰ.

سـ٧٢/ عرف قول الصحابي؟

جـ ٧٢/ المراد بقول الصحابي: ما نقل إلينا عن أحد أصحاب رسول الله صلىٰ الله عليه وسلم من فتوىٰ، أو قضاء، أو عمل، أو رأي، أو مذهب في حادثة لم يرد حكمها في نص، ولم يحصل عليها إجماع.

سـ٧٣/ عرف الاستحسان؟

جـ٧٣/ الاستحسان هو: العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل خاص أقوىٰ من الأول.

سـ٧٤/ عرف المصلحة المرسلة؟

جـ٧٤/ المصلحة المرسلة هي: كل منفعة داخلة في مقاصد الشارع الخمسة – وهي: حفظ الدين، والنفس، والعقل، والمال، والنسل – دون أن يكون لها شاهد بالاعتبار أو الإلغاء.

سـ٧٥/ عرف أقسام المصالح؟

جـ٧٥/ القسم الأول: الضروريات، وهي: المصالح التي لا بد منها في قيام مصالح الدين والدنيا وصيانة مقاصد الشريعة.

القسم الثاني: الحاجيات وهي: المصالح والأعمال والتصرفات التي لا تتوقف عليها الحياة واستمرارها، بل إن الحياة تستمر بدونها ولكن مع الضيق والحرج والمشقة.

القسم الثالث: التحسينيات وهي: المصالح والأعمال والتصرفات التي لا تتوقف الحياة عليها، ولا تفسد ولا تختل، فالحياة تتحقق بدون تلك التحسينيات وبدون أي ضيق.

سـ٧٦/ عرف سد الذرائع؟

جـ٧٦/ الذرائع: جمع ذريعة، وهي: كل وسيلة مباحة قصد بها التوصل بها إلىٰ المفسدة، أو لم يقصد بها التوصل إلىٰ المفسدة، لكنها مفضية إليها غالبًا، ومفسدتها أرجح من مصلحتها.

سـ٧٧/ عرف العرف؟

جـ٧٧/ العُرف هو: ما يتعارفه أكثر الناس، ويجري بينهم من وسائل التعبير، وأساليب الخطاب والكلام، وما يتواضعون عليه من الأعمال، ويعتادونه من شؤون المعاملات مما لم يوجد في نفيه ولا إثباته دليل شرعي.

سـ٧٨/ عرف أقسام العرف؟

جـ/ ٧٨ القسم الأول: العُرف العام، وهو: ما تعارف عليه أكثر الناس في جميع البلدان.

القسم الثاني: العُرف الخاص، وهو: ما تعارف عليه أكثر الناس في بعض البلدان.

القسم الثالث: العُرف الشرعي، وهو: اللفظ الذي استعمله الشارع مريداً منه معنىٰ خاصًا.

سـ ٧٩/ عرف الاستقراء؟

جـ٧٩/ الاستقراء هو: الاستدلال بثبوت الحكم في الجزئيات علىٰ ثبوته في الأمر الكلي الجامع لتلك الجزئيات.

سـ٨٠/ عرف الاجتهاد والتقليد؟

جـ٨١/ الاجتهاد هو: بذل المجتهد ما في وسعه لتحصيل ظن بحكم شرعي عملي من دليل تفصيلي.

التقليد هو: قبول مذهب الغير من غير حجة.

سـ٨١/ عرف التعارض والترجيح؟

جـ٨١/ التعارض هو: تقابل الدليلين علىٰ سبيل الممانعة.

الترجيح : وهو: تقديم المجتهد لأحد الدليلين المتعارضين؛ لما فيه من مزية معتبرة تجعل العمل به أولىٰ من الآخر ولا يوجد إلا بين الدليلين المتعارضين.

الخاتمة

أحمد الله علىٰ ما منَّ به علىَّ -ومننه كثيرة- بجمع هذه التعاريف في علم الأصول ولا أدعي الكمال فيها ولا الإستيعاب.

وإنني لأرجو أن يكون عملاً صالحًا، ولوجهه خالصًا، وأن يجزيني عليه أحسن الجزاء، فإنه ولي ذلك والقادر عليه.

وصلىٰ الله وسلم وبارك علىٰ نبينا محمد وآله وصحبه ومن دعا بدعوته إلىٰ يوم الدين.

الفهرس

المقدمة ٣
المبادئ العشرة لعلم أصول الفقه ٥
..... ٧
سرد التعاريف في علم أصول الفقه ٧
الخاتمة ٢٦
الفهرس ٢٧